

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESTADORA DENOMINADA ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V., POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA PRESTADORA", Y POR OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. MARCO ANTONIO BARRIOS RICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PRESTATARIO", Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁN "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A. Declara "LA PRESTADORA", a través de su representante legal:

- I.** Ser una persona moral debidamente constituida de conformidad con la legislación mexicana, así como se acredita con la póliza número 1,845 de fecha del 17 de septiembre del 2021, ante la fe del Licenciado Carlos Enrique Horner Villaseñor, Corredor Público número 17 del Estado de Jalisco.
- II.** Las facultades con las que comparece su representante legal, la C. **KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ** al momento de la celebración del presente contrato no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de ninguna manera, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 796, con fecha del 26 de septiembre del año 2022, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público número 12 de Tonalá, Jalisco, actuando en el protocolo y asociado al Titular de la Notaría Pública número 04 de Tonalá, Jalisco.
- III.** Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **AMU210917255**.
- IV.** Que cuenta con la capacidad, infraestructura y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
- V.** Se le informo a **"EL PRESTATARIO"** los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato.

B. Declara "EL PRESTATARIO", bajo protesta de decir verdad:

- I.** Ser una persona física, mayor de edad, mexicano de nacimiento, con capacidad jurídica para contratar y obligarse.

- II. Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **BARM850501N9A**.
- III. Que requiere de los servicios de **"LA PRESTADORA"** para llevar a cabo las acciones materia de este contrato.
- IV. Que reconoce que ha revisado el contenido del presente contrato, comprendiendo perfectamente sus alcances, obligaciones y derechos, aceptándolo en todos sus términos.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO. - **"LA PRESTADORA"** se obliga a prestar a **"EL PRESTATARIO"** los siguientes servicios:

- **FABRICACIÓN DE MUEBLES.**

Al presente contrato podrán anexarse más servicios a petición de **"LA PRESTADORA"**.

SEGUNDA. - EXCLUSIVIDAD. - La función de este contrato es que **"LA PRESTADORA"** le preste los servicios con exclusividad a **"EL PRESTATARIO"**.

Es decir, cuando **"EL PRESTATARIO"** necesite el producto, puede buscarlo y pactarlo, pero será **"LA PRESTADORA"**, quien lleve a cabo la operación como una gestión.

TERCERA. - MODIFICACIÓN. - **"LAS PARTES"** están conformes en que la presente contratación tiene como fundamentos los lineamientos contenidos dentro del presente, mismos que podrán convenir previo acuerdo entre **"LAS PARTES"** su modificación mediante la manifestación de voluntad en otro instrumento jurídico.

CUARTA. - INFORMES.- **"LA PRESTADORA"** se obliga a informar a **"EL PRESTATARIO"** del estado que guarde su labor, cuantas veces sea necesario para ellos, así como a rendir un informe general al término del contrato y a no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de **"EL PRESTATARIO"**.

QUINTA. - VIGENCIA. - El presente contrato tiene una duración de 01 año, iniciando el día 03 DE ENERO DEL AÑO 2025 hasta el 03 DE ENERO DEL AÑO 2026, de acuerdo con la naturaleza del mismo.

SEXTA. - CONTRAPRESTACIÓN. - "LA PRESTADORA" recibirá por concepto de contraprestación, la suma determinada que emane de las facturas correspondientes que el mismo entregará a "EL PRESTATARIO" en su momento, de conformidad con los términos que le concede para realizar la prestación de servicios objeto del presente contrato.

"LA PRESTADORA" conviene en que las remuneraciones que perciba por la realización de la prestación de servicios materia de este contrato serán las únicas que recibirá de acuerdo con la prestación de servicios.

SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO. - "EL PRESTATARIO" se obliga a pagar los honorarios de "LA PRESTADORA" a través de transferencia electrónica, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán de reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente de la materia.

OCTAVA. - RELACION NO LABORAL. - Queda expresamente convenido que cuando "LA PRESTADORA" se apoya en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral o de ninguna otra índole entre "EL PRESTATARIO" y el mismo, quedando a cargo de "LA PRESTADORA" todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por "EL PRESTATARIO".

NOVEANA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula quinta, previo aviso que dé al otro con treinta días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, "EL PRESTATARIO" tenga oportunidad de designar quien sustituya a "LA PRESTADORA".

DÉCIMA. - RESCISIÓN. - Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y en aquellas otras que dimanen del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, como consustanciales a las obligaciones de "LAS PARTES" será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios el incumplimiento que cause la contraparte cumplida.

DÉCIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído que fue por "LAS PARTES" el presente contrato y sabedoras de su alcance legal, lo firman por duplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 03 DE ENERO DEL 2025.

"LA PRESTADORA"



KARLA PAOLA FIERROS RAMIREZ
En Representación de
ACAEL MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.

"EL PRESTATARIO"



MARCO ANTONIO BARRIOS RICO

TESTIGOS
